

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2417/2536

นาย สมบัติ อนันต์
นาง ปราณี ตั้ง มั่น กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 9, มาตรา 900 วรรคแรก, มาตรา 919

คำว่า บุคคลผู้ลงลายมือชื่อของตนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 900 วรรคแรก หมายถึง บุคคลธรรมดาที่เขียนลายมือชื่อด้วยตนเองหรือนิติบุคคลตามกฎหมายที่ผู้แทนผู้มีอำนาจกระทำการแทนลงลายมือชื่อกระทำการแทน โดยจะลงชื่อสมมติหรือนามแฝงหรือชื่อเสียงที่ใช้ในทางการค้าซึ่งเป็นที่น่าพอใจว่าหมายถึงบุคคลใด โดยมีเจตนาให้ลายมือชื่อที่ลงในตัวเงินเป็นชื่อของตน การที่จำเลยที่ 2 เขียนคำว่า แสงรุ่งเรือง ซึ่งเป็นชื่อร้านของจำเลยที่ 2 ลงด้านหลังเช็คพิพาททั้งสองฉบับ ถือได้ว่าจำเลยที่ 2 เป็นผู้ลงลายมือชื่อของตนในเช็คดังกล่าว

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยที่ 1 ส่งจ่ายเช็คธนาคารกรุงไทย จำกัดสาขาตราด 2 ฉบับ ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2530 จำนวนเงิน 250,000 บาท และลงวันที่ 22 ธันวาคม 2530 จำนวนเงิน 100,000 บาท จำเลยที่ 2 สลักหลังเช็คสองฉบับดังกล่าวว่า แสงรุ่งเรือง อันเป็นชื่อร้านค้าของจำเลยที่ 2 และมอบเช็คให้โจทก์เพื่อชำระหนี้ ต่อมาธนาคารตามเช็คได้ปฏิเสธการจ่ายเงินทั้งสองฉบับ ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกัน

ชำระเงินตามเช็คทั้งสองฉบับแก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยจนถึงวันฟ้องเป็นจำนวนเงิน 354,734.59 บาท

จำเลยที่ 1 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 2 ให้การว่า จำเลยที่ 2 ไม่ได้ลงลายมือชื่อสลับหลังเช็คตามฟ้องโจทก์ทั้งสองฉบับ คำว่าแสงรุ่งเรืองเป็นชื่อร้านของจำเลยที่ 2 ไม่ใช่บุคคลตามกฎหมาย จำเลยที่ 2 จึงไม่ต้องร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 ต่อโจทก์ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 350,000 บาท แก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2530 จนกว่าจะชำระเสร็จ (ดอกเบี้ยก่อนฟ้องต้องไม่เกิน 4,734.59 บาท)

จำเลยที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 900 วรรคแรก บัญญัติว่า บุคคลผู้ลงลายมือชื่อของตนในตั๋วเงินย่อมจะต้องรับผิดชอบในความในตั๋วนั้น บุคคลผู้ลงลายมือชื่อของตน หมายถึงบุคคลธรรมดาที่เขียนลายมือชื่อด้วยตนเองหรือนิติบุคคลตามกฎหมายที่ผู้แทนผู้มีอำนาจกระทำการแทนลงลายมือชื่อกระทำการแทน โดยจะลงชื่อสมมติหรือนามแฝงหรือชื่อเสียงที่ใช้ในทางการค้าซึ่งเป็นที่น่าพอใจว่าหมายถึงบุคคลใด โดยมีเจตนาให้ลายมือชื่อที่ลงในตั๋วเงินเป็นชื่อของตน การที่จำเลยที่ 2 เขียนคำว่าแสงรุ่งเรือง ซึ่งเป็นชื่อร้านของจำเลยที่ 2 ลงด้านหลังเช็คพิพาททั้งสองฉบับ ถือได้ว่าจำเลยที่ 2 เจ้าของร้านเป็นผู้ลง

ลายมือชื่อของตนในเช็คดังกล่าว จึงเป็นการลงลายมือชื่อสลักหลังเช็คตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 900 วรรคแรก, 919 และ 989วรรคแรก เช็ค
พิพาทเป็นเช็คผู้ถือจำเลยที่ 2 จึงเป็นผู้ประกัน(อาวัล) จำเลยที่ 1 ผู้สั่งจ่ายตามมาตรา
921, 940 และ 989 วรรคแรกย่อมอยู่ในฐานะต้องผูกพันใช้เงินตามเนื้อความในเช็ค
เช่นเดียวกันกับจำเลยที่ 1 ผู้สั่งจ่ายตามมาตรา 967 และ 989 วรรคแรก

พิพากษายืน

(ทองเลื่อน พูลพิพัฒน์-เรีงธรรม ลัดพลี-สุนพ กীরติยุติ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>